

외교부 공무원 행동강령 제4조제6항 관련 별표3.

공정한 직무수행을 해치는 지시에 대한 행동지침

1. 하급자는 상급자가 지시한 내용이 법령 및 규칙의 위반이거나 사회적 윤리에서 현저히 벗어나는 내용일 경우, 지시한 상급자에게 동 위반 여부 등에 대한 검토를 요청한다.
 - 1차 요청에도 불구하고 동일한 지시가 반복될 경우, 목적 달성을 위한 다른 방안을 제시하거나 부작용의 우려 등을 설명하면서 지시 내용의 수정을 건의한다.
 - 이러한 노력에도 불구하고 상급자가 위법한 지시·명령을 강요할 경우, 전자우편 등을 통해 상급자에게 불복 사유를 설명하고 지시에 따르지 않거나 청탁방지담당관(감사관)과 상담한다.
2. 하급자는 상급자가 지시한 내용이 법령 및 규칙의 위반 또는 사회적 윤리에서 현저히 벗어나는 것이라고 생각하거나 여타 부당한 사유가 있다고 생각하는 경우, 미처 파악하지 못한 정보 및 사정이 있을 수 있으므로 지시한 상급자에게 추가 설명을 요청하거나 동료 및 다른 선임자와 상의한다.
 - 1차 요청 등에도 불구하고 납득할 수 있는 이유나 정보를 얻지 못한 채 동일한 지시를 반복해서 받게 될 경우, 목적 달성을 위한 다른 방안을 제시하거나 부작용의 우려 등을 설명하면서 지시 내용의 수정을 건의한다.
 - 이러한 노력에도 불구하고 상급자가 부당한 지시·명령을 강요할 경우, 전자우편 등을 통해 상급자에게 불복 사유를 설명하고 지시에 따르지 않거나 청탁방지담당관과 상담한다.
3. 상급자는 하급자에게 직무상 지시 등을 할 경우, 법령 및 규칙 등에 위반되거나 직무수행의 공정성을 해할 우려는 없는지 상시 스스로 점검한다.
 - 상급자가 상기 1항 또는 2항에 따라 지시 내용에 대한 추가 설명 요청을 받거나 하급자의 지시 수정 건의를 받는 경우, 상급자는 하급자의 입장에서 자신의 지시 내용이 위법 또는 부당한지를 숙고하여 자신의 지시에 대해 적절히 조치한다.
4. 상급자가 하급자에게 공정한 직무수행을 해치는 지시를 한 사실을 알게 될 경우, 제3자라 하더라도 청탁방지담당관과 즉시 상담하여 당사자의

피해 또는 부작용이 확대되는 것을 방지한다.

5. 청탁방지담당관과 상담이 필요한 경우 방문, 전화, 전자우편, 메신저 등 모든 수단을 활용할 수 있고, 청탁방지담당관은 이에 즉시 응하여 상담자가 위법·부당한 지시에 신속하고 적극적으로 대응할 수 있도록 돕는다. 끝.